

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 0059120-87.2016.4.02.5151/RJ

AGRAVANTE: MAURICIO ANTONIO SEVERIANO (SUCESSÃO) (RECORRENTE)

AGRAVANTE: ROSILENE NUNES SEVERIANO (SUCESSOR) (RECORRENTE)

AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por MAURICIO ANTONIO SEVERIANO (Evento 81) contra a decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 76) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, ao entendimento de que a decisão recorrida seguiu o entendimento dominante dos Tribunais Superiores (artigo 11, V, *h*, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região).

A 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (Evento 29) conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito autoral de limitação da incidência da contribuição para o Plano de Seguridade Social sobre verbas percebidas a título de gratificação de desempenho, de modo que a tributação colha tão-somente o montante incorporável aos proventos de inatividade e de condenação à restituição dos valores indevidamente recolhidos sobre a gratificação de desempenho.

Irresignada, a parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 35), pretendendo a reforma do julgado impugnado, para que seja *“reconhecida inexigibilidade da contribuição previdenciária ao Plano de Seguridade Social (PSS) sobre a parcela que superar 50 pontos do valor máximo da GDPST, tendo em vista que não são incorporáveis aos proventos de inatividade, devendo a União ser condenada ao pagamento dos valores recolhidos a tal título, no período de 5 (cinco) anos anteriores ao termo de acordo firmado em 29/09/2015”*.

Assevera que a orientação firmada no acórdão recorrido é contrária ao entendimento dos acórdãos paradigmas números 0056210-87.2016.4.02.5151, julgado pela 1ª Turma Recursal/SJRJ; 0065247-38.2016.4.02.5152, julgado pela 3ª Turma Recursal/SJRJ; 0059075-83.2016.4.02.5151, julgado pela 5ª Turma Recursal/SJRJ.

A Gestora inadmitiu o pedido regional de uniformização (Evento 76), tendo a parte autora interposto agravo no qual reitera os argumentos apresentados no evento 35.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Como antes relatado, a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (Evento 29) conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito autoral de limitação da incidência da contribuição para o Plano de Seguridade Social sobre verbas percebidas a título de gratificação de desempenho, de modo que a tributação colha tão-somente o montante incorporável aos proventos de inatividade e de condenação à restituição dos valores indevidamente recolhidos sobre a gratificação de desempenho, em acórdão do qual transcrevo os seguintes trechos:

“TRIBUTÁRIO - UNIÃO FEDERAL - SERVIDOR PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDPST - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE - RECURSO AUTURAL CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(...)O ponto central, neste momento, portanto, consiste na determinação de em qual, dentre as duas situações acima referidas, está inserida a parte autora.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se inexistir documentação que indique a data de ingresso da parte autora no serviço público, ou ainda, que permita concluir que esteja submetida às regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41 e 47, não estando assim suficientemente comprovado que a gratificação de desempenho de fato se incorporará na pontuação máxima de 50%.

Impõe-se, portanto, ainda que por diferente fundamento, a manutenção da sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem. (...)”

In casu, cumpre destacar que não há como conhecer do pedido regional de uniformização por eventual divergência entre o acórdão impugnado e os paradigmas da 1ª a 5ª Turmas Recursais/SJRJ, pois, consoante o disposto na Resolução TRF2-RSP-2018/00050, estas foram especializadas em matéria previdenciária, ou seja, tiveram suas competências extintas para julgar a matéria em debate, atraindo, assim, a incidência da Súmula 22 da TRU.

“Não se conhece pedido de uniformização regional com base em precedente de Turma extinta ou que não reflita mais a jurisprudência das Turmas Recursais em conflito.”
Precedente: processo nº 2012.51.51.006243-0/CNJ: 0006243- 15.2012.4.02.5151. (Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 30/08/2016, p. 108), e do intelecto do inciso II do artigo 6º, II, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009.

Não se pode perder de vista que esse enunciado tem inegável inspiração nas Súmulas 158 e 168 do C. STJ: *“NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR EMBARGOS DE DIVERGENCIA O DISSIDIO COM ACORDÃO DE TURMA OU SEÇÃO QUE NÃO MAIS TENHA COMPETENCIA PARA A MATERIA NELES VERSADA.”* (Súmula 158, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/1996, DJ 27/05/1996, p. 18029). (...)”

Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido sobre se restou comprovado que a gratificação de desempenho de fato se incorporará na pontuação máxima de 50% implicaria em revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede de pedido de uniformização conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: *“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”*, que reproduz, na essência, os termos da Súmula nº 7 do STJ (*“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”*) e de nº 279 do Supremo Tribunal Federal (*“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”*).

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.